0724保險財富傳承

- 許峰源-法羽老師簡介
- 1982年生。新北市三重高中；國立臺灣大學法律學系畢業(書卷獎)。
- 大四應屆律師高考及格；執業律師(95臺檢證字第6922號)2006年~。
- 目前專職寫作。







實質課稅原則
故事起源

保險法
人壽保險
有指定受益人時
身故保險金
不得作為
被保險人的遺產

遺贈税法
約定被繼承人死亡時
給付其指定受益人的
人壽保險金
不計遺產總額計算

保險法第112條

- 保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產。

遺產及贈與稅法第16條第9款

- 左列各款不計入遺產總額：
  - 九、約定於被繼承人死亡時，給付其所指定受益人之人壽保險金額、軍、公教人員、勞工或農民保險之保險金額及互助金。

實質課稅原則
明文立法化
納稅者權利保護法
第7條

違反實質課稅原則：繳稅

租稅規避：15%滯納金

逃漏稅捐：0.8倍以下罰緩

納稅者權利保護法第7條

- 1.涉及租稅事項之法律，其解釋應本於租稅法律主義之精神，依各該法律之立法目的，衡酌經濟上之意義及實質課稅之公平原則為之。
- 2.稅捐稽徵機關認定課徵租稅之構成要件事實時，應以實質經濟事實關係及其所生實質經濟利益之歸屬與享有為依據。
- 3.納稅者基於獲得租稅利益，違背稅法之立法目的，濫用法律形式，以非常規交易規避租稅構成要件之該當，以達成與交易常規相當之經濟效果，為租稅規避。稅捐稽徵機關仍根據與實質上經濟利益相當之法律形式，成立租稅上請求權，並加徵滯納金及利息。
- 4.前項租稅規避及第二項課徵租稅構成要件事實之認定，稅捐稽徵機關就其事實有舉證之責任。
- 5.納稅者依本法及稅法規定所負之協力義務，不因前項規定而免除。
- 6.稅捐稽徵機關查明納稅者及交易之相對人或關係人有第三項之情事者，為正確計算應納稅額，得按交易常規或依查得資料依各稅法規定予以調整。

納稅者權利保護法第7條

- 7.第三項之滯納金，按應補繳稅款百分之十五計算；並自該應補繳稅款原應繳納期限屆滿之次日起，至填發補繳稅款繳納通知書之日止，按補繳稅款，依各年度一月一日郵政儲金一年期定期儲金固定利率，按日加計利息，一併徵收。
- 8.第三項情形，主管機關不得另課予逃漏稅捐之處罰。但納稅者於申報或調查時，對重要事項隱匿或為虛偽不實陳述或提供不正確資料，致使稅捐稽徵機關短漏核定稅捐者，不在此限。
- 9.納稅者得在從事特定交易行為前，提供相關證明文件，向稅捐稽徵機關申請諮詢，稅捐稽徵機關應於六個月內答覆。
- 10.本法施行前之租稅規避案件，依各稅法規定應裁罰而尚未裁罰者，適用第三項、第七項及第八項規定；已裁罰尚未確定者，其處罰金額最高不得超過第七項所定滯納金及利息之總額。但有第八項但書情形者，不適用之。

遺產及贈與稅法第45條

- 納稅義務人對依本法規定，應申報之遺產或贈與財產，已依本法規定申報而有漏報或短報情事者，應按所漏稅額處以二倍以下之罰鍰。

稅務違章案件裁罰金額或倍數參考表

- 財政部說明，現行參考表遺贈稅法第44條(未依限申報之處罰；下稱未申報)、第45條(漏報及短報之處罰；下稱短漏報)規定部分，係以未申報或短漏報財產(遺產稅及贈與稅適用相同規範)，依稽徵機關掌握該財產難易程度，按其應納或所漏稅額處以下倍數之罰鍰：
  - 一、屬不動產、車輛、上市或在證券商營業處所買賣之有價證券：未申報0.5倍；短漏報0.4倍。(現行第1點)
  - 二、屬上述以外之財產：未申報1倍；短漏報0.8倍。(現行第2點)
  - 三、同時有屬上述一及二財產者：分別按各該財產價值比例計算其處罰倍數。(現行備註事項)

人壽保險
實質課稅原則
八大樣態
只是舉例說明
量變導致質變

財政部109年7月1日
台財稅字第10900520520號

- **1.重病投保**
- **2.躉繳投保**
- **3.舉債投保**
- **4.高齡投保**
- **5.短期投保**
- **6.鉅額投保**
- **7.密集投保**
- **8.保險給付低於已繳保險費；保險給付相當於已繳保險費加計利息金額**

無論是否
違反實質課稅原則
不計入遺產總額計算
也要如實申報

違反實質課稅原則
不是不能投保
只要如實申報
如實繳稅就好
就不會被處罰

所得基本稅額條例
俗稱最低稅負制
故事起源

基本所得額＝
綜合所得淨額+特定免稅所得
基本稅額＝
（基本所得額-750萬扣除額）
*20%
—般所得稅額與基本稅額
取其高繳稅

人身保險給付
免納所得稅
人壽保險身故保險金
是所得基本稅額條例
特定免稅所得

要保人與受益人非同一人
人壽保險身故保險金
每一申報戶
有3740萬免稅額
超過部分
才列入基本所得額計算

特定免稅所得
加上綜合所得淨額
扣除750萬後
再乘上20%
叫做基本稅額
與一般所得稅額取高繳稅

所得基本稅額條例第12條第1項第2款

- 個人之基本所得額，為依所得稅法規定計算之綜合所得淨額，加計下列各款金額後之合計數：
  - 二、本條例施行後(95年1月1日)所訂立受益人與要保人非屬同一人之人壽保險及年金保險，受益人受領之保險給付。但死亡給付每一申報戶全年合計數在新臺幣三千萬元以下部分，免予計入。

人壽保險身故保險金
被列入遺產總額計算
課徵遺產稅
為了避免重複課稅
不用再繳納基本稅額
也就不用討論3740萬免稅額

擬制遺產
列入遺產總額計算
只是用來課徵遺產稅
跟真實遺產的分配
沒有直接關係

死亡前二年內
贈與配偶的財產
雖然免繳納贈與稅
但要列入遺產總額計算
納稅義務人是繼承人
受贈財產依舊是配偶的

遺產及贈與稅法第15條

- 被繼承人死亡前二年內贈與下列個人之財產，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人之遺產，併入其遺產總額，依本法規定徵稅：
  - 一、被繼承人之配偶。
  - 二、被繼承人依民法第一千一百三十八條及第一千一百四十條規定之各順序繼承人。
  - 三、前款各順序繼承人之配偶。
- 八十七年六月二十六日以後至前項修正公布生效前發生之繼承案件，適用前項之規定。

被繼承人死亡前2年內
贈與配偶之財產
因而增加的遺產稅
只能向配偶
單獨發單課徵

被繼承人死亡前2年內
贈與配偶之財產
因而增加的遺產稅
如果配偶拋棄繼承
不可以向其他繼承人課徵
也不可以針對遺產執行

被繼承人死亡前2年內
贈與配偶之財產
因而增加的遺產稅
如果配偶拋棄繼承
就不再是納稅義務人
不可以向配偶課徵

憲法法庭113年憲判字第11號

- 理由：針對主文一及三部分：立法機關應於本判決公告之日起2年內，依本判決意旨檢討修正相關規定。於修法完成前，
- （1）如受贈配偶亦屬遺贈稅法第6條第1項各款所定遺產稅納稅義務人，相關機關應計算擬制為遺產之財產占遺產總額比例，依該比例計算因該受贈財產所增加之稅額，就該部分稅額，僅得向配偶發單課徵。
- （2）如受贈配偶因拋棄繼承或喪失繼承權等事由，並非遺產稅納稅義務人，就因依系爭規定視為遺產之贈與，所增加之遺產稅負，不得以繼承人為該部分遺產稅負之納稅義務人，亦不得以被繼承人死亡時遺留之財產為執行標的。

憲法法庭113年憲判字第11號

- 又基於憲法第19條租稅法律主義之意旨，租稅主體、租稅客體、租稅客體對租稅主體之歸屬、稅基、稅率、納稅方法及納稅期間等租稅構成要件，應以法律明定（司法院釋字第622號、第674號及第798號解釋參照）。就上開配偶非遺產稅納稅義務人情形，相關機關尚不得於法律未明定該配偶為納稅義務人時，即逕向該配偶課徵因擬制遺產所增加之遺產稅負。至該配偶是否及如何負擔遺產稅，自應由立法機關於檢討修正相關規定時，併同審酌。

違反實質課稅原則

人壽保險

要列入遺產總額計算

納稅義務人是繼承人

身故保險金

依舊是由受益人領取

臺灣高等法院108年度保險上字第36號民事判決

- 洪美美...逝世後，經財政部臺北國稅局查核洪美美生前所投保如附表二之94筆保險，依實質課稅原則認定為短期內、一次躉繳之投資型保險，並非人壽保險，故將系爭94筆保單保險金額共計新臺幣1億6,438萬4,695元列為上訴人之法定繼承遺產，核定應繳納遺產稅2,179萬4,324元...上訴人並已如數繳清...
- 中國人壽公司...竟稱臺北國稅局核定結果並不拘束壽險公司認定系爭94筆保單之受益人為觀音禪院，以上訴人並非保險金之受益人，拒絕上訴人申領各該保險金遺產...

臺灣高等法院108年度保險上字第36號民事判決

- 法官依據法律獨立審判，行政機關所為之認定本無拘束法院之效力；從而，上訴人逕以臺北國稅局將系爭94筆保單之保單權利價值計入洪美美之遺產核定遺產稅為由，主張依保險法第113條規定，系爭94筆保單之保險金均應作為洪美美之遺產由上訴人取得云云，自非可採。

臺北地方法院107年保險更一字第2號判決

- 稅捐稽徵法上開規定旨在賦予稅捐稽徵機關核實課稅之權源，及賦予納稅義務人誠實納稅義務，並不在調整或變動私法上法律效果及所形成之私法秩序，該等行為之私法上法律效果及其法秩序仍應依相關私法規定定之。
- 換言之，租稅規避之法律效果，僅係稅捐稽徵機關得按實質經濟事實關係及所生實質經濟利益之歸屬與享有，對享有該實質經濟利益之人為實質課稅之依據，當事人所為之法律行為並非當然無效，且不因稅捐稽徵機關之認定而發生調整或變動私法秩序之效果。

人壽保險
縱使違反實質課稅原則
被列入遺產總額計算
也只是擬制遺產
身故保險金依舊不是遺產
是不受凍結的遺產外現金

最高法院111年度台上字第2093號民事判決

- 惟此稅法上的調整並未變動人民所為非常規行為之私法上法律效果及其所形成之私法秩序，該等行為之私法上法律效果及其法秩序仍應依相關私法規定定之。是遺產及贈與稅法規定應計入應稅遺產總額之遺產概念，本與民商法體系所稱遺產概念未必相同。

年金保險保障

被保險人活太久的風險

年金累積期

保險事故尚未發生

年金給付期

保險事故已經發生

年金累積期
要保人與被保險人
同一人死亡
保險事故還未發生
保價金是要保人的遺產

年金累積期
要保人與被保險人
非同一人
被保險人死亡
保險事故還未發生
保價金是返還給要保人

年金累積期

要保人與被保險人

非同一人

要保人死亡

保險事故還未發生

保價金是要保人的遺產

進入年金給付期

保險事故發生了

要保人不得解約

被保險人還活著

受益人只能是被保險人

進入年金給付期
被保險人
在保證期間內死亡
年金餘額會給付給
身故保險金受益人

年金保險
準用保險法第112條
不得作爲被保險人遺產
但在遺產稅申報上
身故保險金
幾乎確定要課徵遺產稅

年金保險
身故保險金
列入遺產總額計算
也只是擬制遺產
是不受凍結的遺產外現金
依舊由受益人領取

投資型保險

保險帳戶

原則上不課徵遺產稅

例外依實質課稅原則處理

投資帳戶

不是保險要課徵遺產稅

投資型保險

保險帳戶、投資帳戶

甲型取其高

乙型合併計算

都是一整筆給付

身故保險金給受益人

投資型保險

保險帳戶違反實質課稅原則

投資帳戶列入遺產總額計算

都只是擬制遺產

是不受凍結的遺產外現金

依舊由受益人領取

2023年最新第7本著作出版




年輕，不打安全牌
心的強大，才是真正的強大
許峰源 著
被支持的力量
最堅實溫暖的人脈力
做一個簡單的好人


內心的太陽一直都在
積善
生命的改變，始終源於心念
種福
做內心覺得應該做的事
許峰源 著

請搜尋：許峰源-法羽老師